银川市基本农田保护规定

(1997 年 1 月 22 日银川市第十届人大常委会第十七次会议通过　1997 年 12 月 3 日宁夏回族自治区第七届人大常委会第二十八次会议批准　2018 年 8 月 29 日银川市第十五届人大常委会第十五次会议修改　2018 年 9 月 14 日宁夏回族自治区第十二届人大常委会第五次会议批准)

目　录

第一章　总则
第二章　划定
第三章　保护和管理
第四章　法律责任
第五章　附则

第一章　总则

第一条　为加强基本农田的保护和管理,促进全市农业生产和国民经济稳定发展,根据《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国土地管理法》和国务院《基本农田保护条例》等有关法律、法规,结合本市的实际情况,制定本规定。

第二条　本规定适用于本市行政区域内基本农田保护区的划定、保护、监督和管理。

第三条　本规定所称基本农田，是指根据一定时期人口和国民经济对农产品的需求以及对建设用地的预测而确定的长期不得占用的和基本农田保护区规划期内不得占用的耕地。本规定所称基本农田保护，是指对基本农田实行特殊保护而依照法定程序划定的区域。

第四条　市、县(区)人民政府应依法组织编制基本农田保护区规划，并纳入国民经济和发展计划。

第五条　本市各级人民政府土地行政主管部门、农业行政主管部门按照各自的职责,逐级建立年度基本农田保护目标管理责任制，并在同级人民政府领导下，负责本行政区域内基本农田保护、建设、监督与管理的组织实施工作。

计划、规划、水利、林业、城乡建设、环境保护、财政等行政主管部门,应按照各自的职责,协同做好基本农田的保护、建设、监督与管理工作:

乡(镇)人民政府负责本行政区域内基本农田的保护、建设、监督与管理工作。

以上各相关部门的基本农田保护工作情况应列入同级人民政府对其考核的指标。

第六条　任何单位或个人都有保护基本农田的义务。对侵占、破坏基本农田及其他违反基本农田保护法规的行为，任何单位或个人都有检举、控告的权利。

第二章 划定

第七条 基本农田保护区面积实行总量控制、指标管理。各县(区)基本农田保护规划应根据市人民政府下达的控制指标,依据本级土地利用总体规划、农业资源调查区划、城市及村镇建设规划、人口状况和国民经济发展的需要编制。

第八条 银川市基本农田保护规划由市土地行政主管部门会同市农业行政主管部门及相关部门编制,经市人民政府审定,报自治区人民政府批准后实施。

各县(区)基本农田保护规划,由县(区)土地行政主管部门会同农业行政主管部门和相关部门编制,经同级人民政府审定,报市人民政府批准后实施。

乡(镇)根据县级人民政府制定的基本农田保护规划,编制本行政区域内的基本农田保护规划,报县(区)人民政府批准后组织实施。

第九条 下列耕地应当划入基本农田保护区,严格管理:

(一)经依法批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地;

(二)有良好的水利与水土保持设施的耕地,正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田;

(三)蔬菜生产基地;

(四)农业科研、教学试验田。

根据土地利用总体规划,铁路、公路等交通沿线,城市和村庄、集镇建设用地区周边的耕地,应当优先划入基本农田保护区;需要退耕还林、还牧、还湖的耕地,不应当划入基本农田保护区。

第十条 划入基本农田保护区的耕地分为下列两级:

(一)排灌设施齐备、全年平均亩产高于全市平均亩产15%及其以上的、长期不得占用的耕地,划为一级基本农田;

(二)排灌设施基本配套、全年亩产高于全市平均亩产15%以下的、规划期内不得占用的耕地,划为二级基本农田。

第十一条 划入基本农田保护区的耕地,在承包期内原承包关系不变。

第十二条 基本农田保护区规划有下列情况之一,需进行局部调整,在保持基本农田总量不减少的前提下,由市、县(区)土地行政主管部门、农业行政主管部门提出基本农田(分布)调整方案,按第八条规定的权限和程序报批。在未经法定程序批准调整之前,任何单位和个人不得改变原状,不得擅自占用。

(一)因国家重点工程建设征(使)用导致基本农田保护面积、保护率低于上级下达的控制指标的;

(二)城市规划、村镇规划经批准需要调整占用成片基本农田保护区内耕地的;

(三)因自然灾害造成基本农田保护区内耕地丧失耕种条件、长期不能复垦的;

(四)因其他特殊因素需要调整的。

第十三条 经划定或调整后的基本农田保护区与建设预留用地之间,由乡(镇)人民政府埋设永久性界桩;在基本农田保护区周围设置保护标牌,标明保护区等级、面积、年限、责任人员及保护措施。

基本农田保护的划区和定界工作,以乡(镇)为单位进行,由县(区)土地行政主管部门

会同同级农业行政主管部门组织实施,报市人民政府土地行政主管部门和农业行政主管部门备案,并由县(区)人民政府发布保护公告。

第三章 保护和管理

第十四条 基本农田保护区内禁止下列行为:

(一)建房、建窑、建坟、采矿、采石、挖沙、擅自取土;

(二)挖塘养鱼、发展林果业;

(三)排放超过农田灌溉标准的废水以及堆置固体废弃物;

(四)其他破坏基本农田的行为。

在基本农田保护区内已建的零星砖瓦窑、坟墓、鱼池、果园和布局不合理的企业、房屋等,应当按照乡(镇)土地利用总体规划分期分批迁移,复垦还耕。

第十五条 基本农田保护区划定后,市、县(区)人民政府应当同下一级人民政府签订基本农田保护责任书;乡镇人民政府应当同农业集体经济组织或村民委员会签订基本农田保护责任书。

基本农田保护责任书按国家土地局制定的《县级划定基本农田保护技术规程》由各县(区)人民政府印制。

第十六条 基本农田保护区经依法划定后,任何单位和个人不得改变或者占用。能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址不能避开基本农田保护区,确实需要占用基本农田、涉及农用地转用或者征用土地的,应当依法批准。

第十七条 对国家、自治区、银川市确定的能源、交通、水利、国防建设项目施工、测绘、地质勘探等需要临时使用基本农田保护区内耕地的,须报县级以上人民政府批准,并按照国家规定的补偿标准予以补偿。临时占用期满,应当恢复农业生产条件,及时归还。

临时占用基本农田保护区内耕地的期限一般不超过二年,特殊情况需延长临时占用期限的应当按照前款规定办理批准手续;但延长期限不得超过一年。延长期限内的补偿标准按照国家规定补偿标准的二倍予以补偿。

第十八条 非农业建设经批准占用基本农田保护区内耕地的,除依照国家和自治区有关规定缴纳税费外,另收取耕地造地费。按照"占一补一"的原则,由县(区)人民政府收取耕地造地费并组织垦造耕地,其耕地造地费标准为:占用一级基本农田的,按照国家法律规定的征地补偿费用标准的二倍收取;占用二级基本农田的,按照一倍收取。

属于国家重点建设的能源、交通、水利以及国防设施和城市设施建设确需占用基本农田的,按《基本农田保护条例》第十九条和《宁夏回族自治区人民政府实施〈基本农田保护条例〉细则》第二十条第二款的规定办理。

第十九条 闲置费和造地费必须全额上交同级财政,预算外专户储存,专款用于基本农田保护;占地费按有关规定执行。

基本农田造地费的使用与管理每年由市、县(区)土地部门会同财政、农业、审计等部门进行检查,并向同级政府报告。

第二十条 各级人民政府应依据土地利用总体规划和基本农田保护规划,加强辖区内村庄和集镇规划的编制工作,逐步完成村庄和集镇的改造或搬迁,严禁农村建房占用基本农田。

第二十一条 各级人民政府应制定基本农田保护区的农业建设规划，增加对保护区的资金投入，加强保护区水利、供电、道路等基础设施建设，推广农业科学技术，增强抵御自然灾害的能力，促进基本农田高产、稳产。

第二十二条 基本农田保护区耕地，应根据土壤理化性状、土壤宜种性、地理位置、排灌设施、产量水平等因素，制定地力等级，并建立地力等级档案，具体办法由市人民政府组织制定。

第二十三条 各级人民政府应制定优惠政策，引导、鼓励农业生产者对经营的基本农田增加资金、劳动力的投入，增施有机肥、科学使用化肥、农药、改良土壤，提高地力，改善农业生产条件。基本农田实行地力升降奖惩制度，由县级以上人民政府另行制定。

第二十四条 各级人民政府应加强基本农田保护区的生态环境建设。农业行政主管部门应会同环保行政主管部门对基本农田保护区的环境污染进行监测和评价，并定期向本级人民政府提出环境质量和发展趋势的报告。

第二十五条 市、县（区）土地行政主管部门和农业行政主管部门应当建立基本农田保护区监督检查制度，定期对基本农田保护情况进行巡视和检查，并将检查情况书面报告同级人民政府和上一级业务主管部门。被检查的单位和个人应当如实提供有关情况和材料，不得回避和拒绝检查。

第二十六条 禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。依法经国务院批准的重点建设项目占用基本农田的，满一年不使用而又可以耕种并收获的，应当由原耕种该幅基本农田的集体或者个人恢复耕种，也可以由用地单位组织耕种；二年以上未动工建设的，应当按照自治区的规定缴纳闲置费；连续二年未使用的，依法经国务院批准，由县级以上人民政府无偿收回用地单位的土地使用权；该幅土地原为农民集体所有的，应当交由原农村集体经济组织恢复耕种，重新划入基本农田保护区。

承包经营基本农田的单位或者个人连续二年弃耕抛荒的，原发包单位应当终止承包合同，收回发包的基本农田。

第四章 法律责任

第二十七条 县（区）人民政府及其行政主管部门的负责人或其他人员非法批准或纵容乱占滥用基本农田保护区内耕地，造成耕地减少、撂荒等问题导致基本农田保护指标无法落实的，按有关规定处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第二十八条 未经批准或者采取欺骗手段骗取批准、非法占用基本农田保护区内耕地的，依照《中华人民共和国土地管理法》的有关规定给予处罚。

第二十九条 对无权批准或越权批准征（使）用基本农田保护区内耕地的单位和个人，由上级人民政府依法宣告其批准文件无效，责令限期拆除非法占用土地上的建筑物并予以复垦，并对负有直接责任的单位主管人员或直接责任人员由其所在单位或上级机关给予行政处分，同时承担经济责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十条 挪用、截留或擅自减免耕地造地费的，由市、县（区）人民政府责令退赔，并按

有关法律、法规的规定从严处理。对主要负责人,由其所在单位或上级机关给予行政处分。

第三十一条 买卖或者以其他形式非法转让、倒卖基本农田保护区内耕地的,按有关规定予以处罚,构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十二条 破坏基本农田保护标志或者擅自改变保护标志的,由县级以上地方人民政府土地行政主管部门或者农业行政主管部门责令恢复原状,可以处一千元以下罚款。

第三十三条 经批准临时占用基本农田,期满不归还的,责令复垦予以归还,并赔偿土地所有者(或使用者)经济损失,拒不归还的,按非法占用土地处理。

第三十四条 违反本规定第十四条第一项规定的,由县级以上人民政府土地行政主管部门责令改正或者治理,恢复原种植条件,处占用基本农田的耕地开垦费一倍以上二倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任;违反本规定第十四条第二、第三项规定的,限期治理。

第三十五条 在基本农田保护区排放有毒有害物,造成农田污染的,由市、县(区)环境保护部门按有关法律、法规的规定处罚;毁坏水利设施的,由市、县(区)水利部门按有关法律、法规的规定处罚。

第三十六条 擅自占用耕地造地费和闲置费,责令退回,对单位可处以非法占用额三倍以下罚款,对负有责任的主管人员和其他责任人员,由其所在单位或上级机关给予行政处分,个人非法占用的,依法论处。

第三十七条 从事基本农田保护工作的人员,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级机关给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十八条 当事人对行政处罚决定不服,可以在接到处罚通知之日起十五日内向作出处罚决定的上一级机关申请复议,对复议决定不服的,可以在接到复议决定之日起十五日内,向人民法院起诉,当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内直接向人民法院起诉,当事人逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行。

第五章 附则

第三十九条 本规定自 1998 年 1 月 1 日起施行。